



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT SIREGAR Alias DAYAT**
2. Tempat lahir : Tanjung Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Medan Desa Tanjung Medan
Kecamatan Kampung Rakyat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023, perpanjangan penahanan sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023, lalu Terdakwa Taufik Hidayat Siregar Alias Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Perpanjangan Wakil Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H, yang beralamat di Jalan Olahrage Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT SIREGAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT SIREGAR selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong kain putih berisi : 2 (dua) Plastik klip besar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 9,47 (Sembilan koma empat tujuh) gram Netto.
 - 1 (satu) Plastik klip besar berisi 9 plastik klip kecil di duga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram Netto
 - 1 (satu) satu unit handphone oppo A54 warna hitam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan elektik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepadaterdakwabiaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-96/T/Enz.2/LABUSEL/04/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT SIREGAR Alias DAYAT pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib , atau setidaknya pada waktutertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 diDusunLabuhan Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu selatanatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara,sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 februari 2023sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdri ASTRIA Alias ASTRI (belum tertangkap) melaluiwhatsahap untuk memesan narktoika jenis sabu kemudian terdakwa memesansebanyak 25 gram narktoika jenis sabu kepada sdri ASTRIA Alias ASTRI dankeesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00wib terdakwamenjemput narkotika jenis sabu tersebut ke titi gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maria Desatanjung medan Kecamatan Kampung Rakyat dan selanjutnya berjumpa langsung dengan sdri ASTRIA Alias ASTRI di Titi Gunung maria yang pada saat itu sdri ASTRIA Alias ASTRI mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna orange, dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu kepada saya seberat +/- 25 Gram, lalu langsung terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdri ASTRIA Alias ASTRI. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika dengan menggunakan sepedamotornya yang mana narkotika tersebut terdakwa letakan di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa kembali kerumah. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada masyarakat sebanyak empat paket dan satu paket narkotika jenis sabu kepada sdr MIHARDI PUTRA (berkas perkara terpisah).

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.

Bahwa Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saksi J. SITUMEANG, Saksi AFRAN FRAJA SIREGAR bersama Saksi AHMAD FAUJI HARAHAP yang merupakan satuan polisi Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Saksi penangkap menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu selatan marak terjadi peredaran narkotika, atas informasi yang diperoleh kemudian Saksi Penangkap melakukan pengamatan ke lokasi yang diinformasikan kemudian saksi dan rekan kerjanya melakukan undercover buy dan pada saat itu melakukan transaksi di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu selatan dan melihat seorang laki-laki sesuai informasi dengan gerak gerik yang mencurigakan bertransaksi Narkotika jenis sabu di areal kebun sawit masyarakat dan langsung dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama TAUFIK HIDAYAT SIREGAR ALIAS DAYAT dan dilakukan penggeledahan badan di kantong celana depan ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna hitam dan di tangan kiri ditemukan 1 (satu) kantong kain putih yang berisi 2 (dua) plastik klip besar di duga narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) Plastik klip besar berisi 9 plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektik, kemudian Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkap melakukan intogasi mkepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang di sita adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang perempuan bernama ASTRIA ALS ASTRI (belum tertangkap). Bahwa terdakwa sudah lebih dari 7 (tujuh) kali memesan Narkotika Kepada Sdr.ASTRIA ALS ASTRI (belum tertangkap).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kota pinang No. 07/01.10107/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARHAP,S.H. dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 10.59 (sepuluh koma lima puluh sembilan) gram bruto / 9.47 (sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 9 (sembilan) Plastik Klip Kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 8.02 (delapan koma nol dua) gram bruto/ 6.15 (enam koma lima belas) gram netto.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1091/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt.selaku Pamin NarkoSubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti milik TAUFIK HIDAYAT SIREGAR Alias DAYAT berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis s abu dengan berat 9.47 (sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto be nar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1 (satu) ngkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sab u dengan berat 6.15 (enam koma lima belas) gram netto gbenar mengan dung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT SIREGAR Alias DAYAT pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib , atau setidaknya pada waktutertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 diDusunLabuhan Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu selatanatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara,sebagai berikut:

Bahwa Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul16.30 Wib, saksi J. SITUMEANG , Saksi AFRAN FRAJA SIREGAR bersama Saksi AHMAD FAUJI HARAHAH yang merupakan satuan polisi Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Saksi penangkap menerima informasi dari masyarakat yang layakdipercaya bahwa diDusunLabuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu selatanmarakterjadi peredaran narkotika, atas informasi yang diperoleh kemudian Saksi Penangkap melakukan pengamatan ke lokasi yang diinformasikan kemudian saksi dan rekankerjanya melakukan undercover buy dan pada saat itu melakukan transaksi diDusunLabuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu selatan dan melihat seorang laki – lakisesuai informasi dengan gerak gerik yang mencurigakan bertransaksi NarkotikaJenis sabu di areal kebun sawit masyarakat dan langsung dilakukanpenangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut dan mengaku bernamaTAUFIK HIDAYAT SIREGAR ALIAS DAYAT dan dilakukan pengeledahanbadan di kantong celana depan ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A54warna hitam dan ditangan kiri ditemukan 1 (satu) kantong kain putih yang berisi2 (dua) plastik klip besar di duga narkotika jenis sabu seberat 9,47 (Sembilankoma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) Plastik klip besar berisi 9 plastik klipkecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap



koma lima belas)gram netto, 1(satu) buah timbangan elektik, kemudian Saksi Penangkap melakukan intogasi mkepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang di sita adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang perempuan bernama ASTRIA ALS ASTRI (belum tertangkap). Bahwa terdakwa sudah lebih dari 7 (tujuh) kali memesan Narkotika Kepada Sdr.ASTRIA ALS ASTRI (belum tertangkap).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 07/01.10107/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARHAP,S.H. dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 10.59 (sepuluh koma lima puluh sembilan) gram bruto / 9.47 (sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 9 (sembilan) Plastik Klip Kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 8.02 (delapan koma nol dua) gram bruto/ 6.15 (enam koma lima belas) gram netto.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1091/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt.selaku Pamin NarkoSubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti milik TAUFIK HIDAYAT SIREGAR Alias DAYAT berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9.47 (sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1 (satu) ngkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 6.15 (enam koma lima belas) gram netto gbenar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Afran Praja Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya saksi Ahmad Fauzi Harahap (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut lalu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut di areal kebun sawit masyarakat lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari kantong celana depan ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna hitam dan ditangan kiri ditemukan 1 (satu) kantong kain putih yang berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu dilakukan interogasi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimana Terdakwa mengaku bernama Taufik Hidayat Siregar alias Dayat dan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang perempuan yang bernama Astria alias Astri (DPO) lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Astria alias Astri (DPO) akan tetapi tidak ditemukan sehingga saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ahmad Fauzi Harahap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya saksi Afran Praja Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat sering terjadi transaksi dan peredaran Narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai dilokasi tersebut lalu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut di areal kebun sawit masyarakat lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari kantong celana depan ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna hitam dan ditangan kiri ditemukan 1 (satu) kantong kain putih yang berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima)



gram netto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu dilakukan interogasi yang dimana Terdakwa mengaku bernama Taufik Hidayat Siregar alias Dayat dan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang perempuan yang bernama Astria alias Astri (DPO) lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Astria alias Astri (DPO) akan tetapi tidak ditemukan sehingga saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone A54 warna hitam, 1 (satu) kantong kain putih yang berisi : 2 (dua) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Astria alias Astri (Dpo);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Mihardi Putra (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone A54 warna hitam;
2. 1 (satu) kantong kain putih yang berisi :
 - 2 (dua) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 07/01.10107/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga menerangkan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan berat netto 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip besar 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,02 (delapan koma nol dua) gram dan berat netto 6,15 (enam koma satu lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1091/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,15 (enam koma satu lima) gram mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1088/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone A54 warna hitam, 1 (satu) kantong kain putih yang berisi : 2 (dua) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut lalu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut di areal kebun sawit masyarakat lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari kantong celana depan ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna hitam dan di tangan kiri ditemukan 1 (satu) kantong kain putih yang berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu dilakukan interogasi yang dimana Terdakwa mengaku bernama Taufik Hidayat Siregar alias Dayat dan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang perempuan yang bernama Astria alias Astri (DPO) lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Astria alias Astri (DPO) akan tetapi tidak ditemukan sehingga saksi bersama rekan saksi membawa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Astria alias Astri (Dpo);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Mihardi Putra (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1091/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,15 (enam koma satu lima) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Taufik Hidayat Siregar alias Dayat oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas



sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone A54 warna hitam, 1 (satu) kantong kain putih yang berisi : 2 (dua) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut lalu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut di areal kebun sawit masyarakat lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari kantong celana depan ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna hitam dan ditangan kiri ditemukan 1 (satu) kantong kain putih yang berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu dilakukan interogasi yang dimana Terdakwa mengaku bernama Taufik Hidayat Siregar alias Dayat dan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang perempuan yang bernama Astria alias Astri (DPO) lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Astria alias Astri (DPO) akan tetapi tidak ditemukan sehingga saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Astria alias Astri (Dpo);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Mihardi Putra (Dpo);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1091/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,15 (enam koma satu lima) gram mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Astria alias Astri (Dpo) dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone A54 warna hitam, 1 (satu) kantong kain putih yang berisi : 2 (dua) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Hidayat Siregar Alias Dayat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone A54 warna hitam;
 2. 1 (satu) kantong kain putih yang berisi :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 9,47 (sembilan koma empat tujuh) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,15 (enam koma satu lima) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.